

รายงานการวิจัยเชิงลึก: โครงสร้างทางกฎหมาย ภาษี และกลยุทธการบริหารจัดการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาประเภทที่ 6 และ 8 พร้อมการ บูรณาการมาตรการภาษีล่าสุดปี 2568-2569

บทนำ: ปรัชญา นิติวิธาน และเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีอากรต่อ การจัดประเภทเงินได้พึงประเมิน

ระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทยภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ถือเป็นสถาปัตยกรรมทางกฎหมายที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยยึดหลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์สาธารณะที่สำคัญอย่างน้อยสองประการ ได้แก่ หลักความเป็นธรรมตามแนวดิ่ง (Vertical Equity) ซึ่งสะท้อนแนวคิดที่ว่าผู้ที่มีความสามารถในการหารายได้สูงกว่าย่อมต้องรับภาระภาษีในสัดส่วนที่สูงกว่า และหลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability to Pay) ซึ่งพิจารณาจากรายได้สุทธิหลังจากหักลบกลบหนี้และต้นทุนในการดำรงชีพ¹ หลักการเชิงปรัชญาเหล่านี้ไม่ได้ดำรงอยู่เพียงในฐานะทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่างเปล่า แต่ได้สะท้อนออกมาอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนผ่านโครงสร้างการจัดหมวดหมู่เงินได้พึงประเมิน ซึ่งตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรได้ทำการแบ่งแยกประเภทของเงินได้ออกเป็น 8 หมวดหมู่หลัก (ตั้งแต่มาตรา 40(1) ถึง 40(8)) เพื่อสะท้อนถึงวิถีทางและต้นทุนที่แตกต่างกันในการได้มาซึ่งรายได้ของบุคคลในระบบเศรษฐกิจ¹

เจตนารมณ์อันเป็นรากฐานของการแบ่งประเภทเงินได้ในลักษณะที่ซับซ้อนนี้ คือการตระหนักถึงระดับนโยบายของฝ่ายนิติบัญญัติว่า ผู้มีเงินได้ที่ประกอบอาชีพแตกต่างกัน ย่อมมี "ต้นทุนในการแสวงหารายได้" (Cost of Income Generation) และ "ความเสี่ยงทางวิชาชีพ" (Professional Risk) ที่ไม่เท่าเทียมกันอย่างมีนัยสำคัญ โครงสร้างทางกฎหมายจึงยอมรับหลักการที่ว่า ผู้ที่รับจ้างแรงงานทั่วไปในฐานะลูกจ้างตามมาตรา 40(1) ย่อมมีต้นทุนทางวิชาชีพที่ต่ำกว่าและมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่น้อยกว่า เนื่องจากนายจ้างเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงทางธุรกิจและจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานให้ ตลอดจนมีความมั่นคงทางรายได้ที่แน่นอน¹ ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ประกอบกิจการพาณิชย์ หรือผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระ จำเป็นต้องมีการลงทุนในองค์ความรู้ระดับสูง การจัดหาอุปกรณ์เฉพาะทางที่มีราคาแพง การทำการตลาด และการแบกรับความรับผิดชอบทางกฎหมายที่เกิดจากการประกอบวิชาชีพหรือการดำเนินธุรกิจนั้นๆ ด้วยตนเองอย่างเต็มรูปแบบ โครงสร้างกฎหมายจึงมอบสิทธิในการหักค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันเพื่อชดเชยต้นทุนแฝงเหล่านี้¹

รายงานการวิจัยเชิงลึกฉบับนี้ จะมุ่งเน้นการวิเคราะห์อย่างรอบด้านและละเอียดถี่ถ้วน เฉพาะในส่วนของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(6) ซึ่งครอบคลุมการประกอบวิชาชีพอิสระ และเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) ซึ่งเป็นบทบัญญัติครอบคลุมสำหรับการประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ อุตสาหกรรม และการอื่นใดที่ได้รับระบุไว้ในหมวดอื่น¹ การวิเคราะห์จะครอบคลุมตั้งแต่การตีความทางกฎหมายที่มักเป็นประเด็นพิพาท โครงสร้างการคำนวณภาษี และการหักค่าใช้จ่ายเชิงกลยุทธ์ นัยสำคัญและภาระทางภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ข้อกำหนดด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน ตลอดจนกลยุทธ์การปรับโครงสร้างรายได้และจุดเปลี่ยนผ่านในการตัดสินใจจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (Incorporation Inflection Point)¹ ยิ่งไปกว่านั้น รายงานฉบับนี้ยังได้ทำการบูรณาการข้อมูลล่าสุดอันเป็นปัจจุบันสำหรับการวางแผนภาษีในปีภาษี 2568 ซึ่งจะต้องดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภายในปี 2569 ครอบคลุมถึงมาตรการลดหย่อนภาษีใหม่ล่าสุด นวัตกรรมทางการเงินเพื่อการออม เช่น กองทุน Thai ESG และ

Thai ESGX มาตรการด้านพลังงานสะอาดอย่าง Solar Rooftop นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมหภาคของภาครัฐ ตลอดจนการปรับปรุงเพดานและสิทธิประโยชน์การบริจาคเพื่อตัดทางความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้เป็นคู่มือการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักวิชาการ ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ¹

การวิเคราะห์เชิงลึก: โครงสร้างและบรรทัดฐานทางกฎหมายของเงินได้พึงประเมินมาตรา 40(6)

เงินได้ตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อรองรับรายได้ที่เกิดจาก "วิชาชีพอิสระ" (Liberal Professions) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวทางกฎหมายที่แยกขาดออกจากการรับเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40(1) และการรับทำงานให้หรือรับจ้างทำของตามมาตรา 40(2) อย่างมีนัยสำคัญ กฎหมายไทยได้จำกัดความขอบเขตของวิชาชีพอิสระไว้เพียง 6 สาขาวิชาชีพหลักเท่านั้น ได้แก่ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี และประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอื่นที่อาจมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา กำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ¹ การจำกัดความอย่างคับแคบนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐที่จะให้สิทธิประโยชน์เฉพาะเจาะจงแก่กลุ่มวิชาชีพที่ต้องอาศัยการกำกับดูแลโดยใบอนุญาตและมีสภาวิชาชีพควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการต่อสาธารณะ

ลักษณะเฉพาะและบรรทัดฐานการพิจารณาความเป็นวิชาชีพอิสระ

การที่รายได้หมวดใดหมวดหนึ่งจะถูกจัดประเภทให้เป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระตามมาตรา 40(6) ได้นั้น ผู้มีเงินได้จะต้องมีคุณสมบัติและลักษณะการประกอบกิจการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เข้มงวด กล่าวคือ ผู้มีเงินได้จะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนั้นด้วยตนเอง อาศัยความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในระดับสูง และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย (ยกเว้นประณีตศิลปกรรมบางแขนงที่อาจไม่มีใบอนุญาตเฉพาะแต่ต้องพิสูจน์ได้ถึงความเป็นศิลปินอันเป็นที่ประจักษ์) ¹ ประการสำคัญที่สุดที่เป็นเส้นแบ่งทางกฎหมายในการพิจารณาข้อพิพาททางภาษีคือ ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน (Independence in Practice) ปราศจากการควบคุมบังคับบัญชาตามสายงานในลักษณะของนายจ้างและลูกจ้าง ¹ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องสามารถกำหนดวิธีการทำงาน เวลาทำงาน และใช้วิจารณญาณทางวิชาชีพของตนได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรับคำสั่งจากผู้จ่ายเงิน การที่ผู้จ่ายเงินเพียงแค่งำหนดผลลัพธ์ของงานโดยมิได้ก้าวล่วงเข้าไปจัดการกระบวนการทำงาน ถือเป็นสาระสำคัญของการคงสถานะวิชาชีพอิสระ

ปัจจัยที่เป็นรากฐานของข้อพิพาททางกฎหมายที่พบได้บ่อยครั้งที่สุดประการหนึ่งคือพฤติการณ์ที่เรียกว่า "การแปลงประเภทรายได้" (Income Conversion) โดยเฉพาะความพยายามของผู้เสียภาษีในการตีความรายได้จากการรับทำงานให้ตามมาตรา 40(2) ให้กลายเป็นรายได้จากวิชาชีพอิสระตามมาตรา 40(6) แรงจูงใจเบื้องหลังพฤติกรรมดังกล่าวมาจากสิทธิประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันอย่างมหาศาลทางคณิตศาสตร์ภาษี โครงสร้างภาษีปัจจุบันกำหนดให้เงินได้ตามมาตรา 40(1) และ 40(2) เมื่อนำมารวมกันแล้ว จะสามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้เพียงร้อยละ 50 แต่มีเพดานจำกัดมูลค่าสูงสุดไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทเท่านั้น ¹ ในทางตรงกันข้าม เงินได้ตามมาตรา 40(6) อนุญาตให้ผู้เสียภาษีสามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ในอัตราที่สูงกว่า และที่สำคัญที่สุดคือ ไม่มีการกำหนดเพดานจำกัดมูลค่าสูงสุดแต่อย่างใด ทำให้ผู้มีรายได้สูงในระดับหลายล้านบาทสามารถประหยัดภาษีได้เป็นทวีคูณเมื่อเทียบกับพนักงานประจำที่มีระดับรายได้เท่าเทียมกัน ¹

โครงสร้างและกลไกการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้มาตรา 40(6)

ระบบภาษีของไทยให้ทางเลือกแก่ผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40(6) ในการบริหารจัดการต้นทุนทางภาษีของตนเองอย่างยืดหยุ่น โดยสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ 2 วิธีการหลัก วิธีแรกคือ การหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร

(การหักตามจริง) ซึ่งผู้เสียภาษีมีภาระการพิสูจน์ (Burden of Proof) โดยต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร และต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ารายจ่ายนั้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบวิชาชีพ¹ วิธีนี้แม้จะสามารถสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงได้ดีกว่าในกรณีที่มีการลงทุนสูง แต่ก็สร้างภาระทางธุรการที่หนักหน่วง วิธีที่สองซึ่งเป็นที่นิยมมากกว่าเนื่องจากลดภาระด้านงานเอกสาร คือการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ อัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาสำหรับวิชาชีพอิสระแต่ละสาขา ถูกตราไว้ในพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีโครงสร้างดังนี้¹

สาขาวิชาชีพอิสระ (มาตรา 40(6))	อัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา	ทางเลือกและข้อจำกัดทางกฎหมาย
การประกอบโรคศิลปะ (เช่น แพทย์, ทันตแพทย์)	ร้อยละ 60	เลือกหักตามจริง หรือ เหมา 60% โดยไม่มีเพดานจำกัดจำนวนเงินสูงสุด
วิชากฎหมาย (เช่น ทนายความ, ที่ปรึกษากฎหมาย)	ร้อยละ 30	เลือกหักตามจริง หรือ เหมา 30% โดยไม่มีเพดานจำกัดจำนวนเงินสูงสุด
วิศวกรรม	ร้อยละ 30	เลือกหักตามจริง หรือ เหมา 30% โดยไม่มีเพดานจำกัดจำนวนเงินสูงสุด
สถาปัตยกรรม	ร้อยละ 30	เลือกหักตามจริง หรือ เหมา 30% โดยไม่มีเพดานจำกัดจำนวนเงินสูงสุด
การบัญชี (เช่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)	ร้อยละ 30	เลือกหักตามจริง หรือ เหมา 30% โดยไม่มีเพดานจำกัดจำนวนเงินสูงสุด
ประณีตศิลปกรรม	ร้อยละ 30	เลือกหักตามจริง หรือ เหมา 30% โดยไม่มีเพดานจำกัดจำนวนเงินสูงสุด

นัยสำคัญเชิงนโยบายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังโครงสร้างอัตราการหักค่าใช้จ่ายดังกล่าว คือการที่ฝ่ายนิติบัญญัติกำหนดให้ "การประกอบโรคศิลปะ" เป็นวิชาชีพเดียวที่สามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้สูงถึงร้อยละ 60 ในขณะที่วิชาชีพชั้นสูงอื่นๆ ถูกจำกัดไว้ที่ร้อยละ 30¹ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินและการยอมรับของภาครัฐว่า วิชาชีพแพทย์มีต้นทุนแฝงในการปฏิบัติงานที่สูงกว่าวิชาชีพอื่นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในด้านต้นทุนเวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีราคาสูง การบำรุงรักษาสถานที่ การจัดเก็บขยะติดเชื้อ และความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องจากการ

รักษายาบาล (Malpractice Liability) ซึ่งมักมีมูลค่าความเสียหายทางแพ่งสูงมากและต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านประกันภัยวิชาชีพ¹ ในขณะที่วิชาชีพเช่นนักกฎหมายหรือนักบัญชี อาศัยทักษะทางสมอง การวิเคราะห์ข้อมูล และเครื่องมือคอมพิวเตอร์เป็นโครงสร้างต้นทุนหลัก จึงประเมินว่ามีต้นทุนทางกายภาพที่ต่ำกว่า¹

กรณีศึกษาความซับซ้อน: การวินิจฉัยประเภทเงินได้ของวิชาชีพแพทย์

ความซับซ้อนในการบริหารระบบภาษีปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนที่สุดในกรณีของการประกอบวิชาชีพแพทย์ ซึ่งรูปแบบการรับรายได้มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของการบริหารงานในระบบสาธารณสุข กรมสรรพากรได้วางแนวทางวินิจฉัยและบรรทัดฐานในการจัดประเภทเงินได้ของแพทย์ไว้ในหลายมิติ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงและรุนแรงต่อภาระภาษีหากมีการยื่นแบบแสดงรายการคลาดเคลื่อน¹

กรณีแรก หากแพทย์ปฏิบัติงานเต็มเวลาในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยมีความสัมพันธ์ในลักษณะนายจ้างกับลูกจ้าง ต้องเข้างานตามเวลาที่กำหนด และรับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจำที่แน่นอน กรมสรรพากรวินิจฉัยอย่างเด็ดขาดว่ารายได้ส่วนนี้ถือเป็นเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40(1) ซึ่งไม่สามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายเหมาในอัตราร้อยละ 60 แบบวิชาชีพอิสระได้ แต่ต้องรวมคำนวณในฐานมนุษย์เงินเดือนทั่วไปที่มีเพดานการหักค่าใช้จ่ายสูงสุด 100,000 บาท¹

กรณีที่สอง สำหรับแพทย์ที่รับเงินเดือนประจำอยู่แล้ว แต่มาทำงานพิเศษนอกเวลาทำการ หรือทำงานในคลินิกพิเศษของโรงพยาบาล โดยรับค่าตอบแทนในลักษณะค่าธรรมเนียมแพทย์ตามจำนวนคนไข้ที่ทำการรักษา (Doctor Fee หรือ DF) และมีการแบ่งสัดส่วนรายได้กับทางโรงพยาบาลตามข้อตกลง โดยที่แพทย์มีอิสระในการรับคนไข้และวินิจฉัยโรคตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ในกรณีนี้ กรมสรรพากรมีแนววินิจฉัยที่เอื้อประโยชน์ว่ารายได้ในส่วนของ Doctor Fee ถือเป็นเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระตามมาตรา 40(6) ซึ่งเปิดโอกาสให้แพทย์สามารถนำรายได้ส่วนนี้ไปหักค่าใช้จ่ายเหมาได้อย่างเต็มที่ โดยไร้เพดานจำกัด อย่างไรก็ตาม ทางโรงพยาบาลในฐานะผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ก่อนนำส่งกรมสรรพากร¹

กรณีที่สาม ซึ่งเป็นกรณีที่ซับซ้อนและมักนำไปสู่การประเมินภาษีเพิ่มเติมพร้อมเบี้ยปรับ คือกรณีที่แพทย์เปิดคลินิกส่วนตัวและสถานพยาบาลนั้นมีลักษณะการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ เช่น มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน มีการให้บริการรักษายาบาลควบคู่ไปกับการจำหน่ายยาอย่างเป็นระบบในลักษณะร้านขายยา มีการจ้างบุคลากรพยาบาล และเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวนมาก แนวคำวินิจฉัยของกรมสรรพากรชี้ให้เห็นว่า ลักษณะกิจการเช่นนี้ได้ก้าวข้ามขอบเขตของการประกอบวิชาชีพอิสระส่วนบุคคล และเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเชิงพาณิชย์¹ รายได้ที่เกิดจากกิจการลักษณะนี้จะถูกปิดตัดจากมาตรา 40(6) และถูกจัดให้เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) ทั้งนี้ ผลลัพธ์ทางกฎหมายคือ แพทย์ท่านนั้นจะสูญเสียสิทธิในการหักค่าใช้จ่ายเหมาแบบวิชาชีพอิสระร้อยละ 60 และต้องไปบังคับใช้เกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40(8) แทน ซึ่งมีความเข้มงวดและอาจบังคับให้ต้องจัดทำบัญชีหักค่าใช้จ่ายตามจริงทั้งหมดหากต้องการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพื่อป้องกันไม่ให้ฐานภาษีไปพองเกินจริง¹

การวิเคราะห์เชิงลึก: พลวัตและโครงสร้างต้นทุนของเงินได้พึงประเมินมาตรา 40(8)

บทบัญญัติมาตรา 40(8) ทำหน้าที่เปรียบเสมือน "บทกวาด" (Catch-all provision) ของระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไทย โดยครอบคลุมเงินได้พึงประเมินทุกประเภทที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มหรือขาดองค์ประกอบทางกฎหมายที่จะเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(1) ถึง 40(7) ได้¹ ขอบเขตของมาตรานี้จึงกว้างขวางและมีความ

หลากหลายทางนิเวศวิทยาเศรษฐกิจอย่างยิ่ง ครอบคลุมตั้งแต่นักแสดงสาธารณะ ภาคการเกษตร การอุตสาหกรรม การพาณิชย์ทั่วไป การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ ไปจนถึงอาชีพยุคดิจิทัลอย่างยูทูบเบอร์ (YouTuber) พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ บล็อกเกอร์ ผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) และรวมถึงการรับจ้างทำของที่ผู้รับจ้างไม่จำเป็นต้องลงทุนหาสัมภาระในส่วนสำคัญ ซึ่งไม่เข้าข่ายมาตรา 40(7) ¹ ความเป็นพลวัตของมาตรา 40(8) ทำให้กรมสรรพากรต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องในการออกแนวปฏิบัติเพื่อจัดเก็บภาษีจากรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตามพัฒนาการของเทคโนโลยี

การไขข้อกังขาและหลุมพรางทางข้อมูล: บัญชี 43 ประเภทย่อยและจุดเปลี่ยนผ่านของอัตราเหมา

ประเด็นข้อกฎหมายที่ผู้เสียภาษีมักเกิดความสับสนและเป็นหลุมพรางทางข้อมูลที่สำคัญที่สุด (ซึ่งมักปรากฏในฐานข้อมูลบทความความเก่าบนเว็บไซต์ที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูล) คือโครงสร้างอัตราการหักค่าใช้จ่ายเหมา ในอดีตพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 ได้บัญญัติแยกย่อยประเภทเงินได้ 40(8) ออกเป็น 43 ประเภทกิจการ และให้อัตราการหักค่าใช้จ่ายเหมาที่สูงมากตั้งแต่ร้อยละ 65 จนถึง 85 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในยุคที่การทำบัญชีเป็นเรื่องยุ่งยาก ¹

อย่างไรก็ตาม ในสภาวะเศรษฐกิจยุคใหม่ รัฐบาลได้ตระหนักว่าอัตราเหมาที่สูงถึง 85% นั้นสูงเกินความเป็นจริง และเปิดช่องให้เกิดการหลบเลี่ยงภาษีอย่างเป็นระบบ จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 629) พ.ศ. 2560 ขึ้นมาบังคับใช้ ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ที่สำคัญที่สุดในวงการภาษี ¹ โดยกฎหมายฉบับนี้ได้ยกเลิกอัตรา 65% - 85% ทั้งหมด และกำหนดบังคับให้เงินได้ตามมาตรา 40(8) ตั้งแต่ลำดับที่ (1) ถึง (42) "ถูกจำกัดเพดานการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาไว้สูงสุดเพียงร้อยละ 60 เท่านั้น" (ยกเว้นจะเลือกกรวบรวมเอกสารเพื่อหักค่าใช้จ่ายตามจริง) ¹ การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ประกอบการที่เคยชินกับการเสียภาษีในฐานที่ต่ำเกินจริง

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเชิงวิชาการและเป็นคู่มือที่สมบูรณ์แบบ ตารางด้านล่างนี้ได้รวบรวมประเภทกิจการทั้ง 43 ประเภท พร้อมเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง "ข้อมูลอัตราในอดีตที่มักทำให้สับสน" และ "อัตราปัจจุบันที่ถูกต้องตามกฎหมาย" ¹

ลำดับ	ประเภทกิจการตาม มาตรา 40(8)	อัตราหักเหมาตามกฎหมายเดิม	อัตราหักเหมาบังคับใช้ ปัจจุบัน (พ.ร.ฎ. 629)
(1)	การเก็บค่าต่ง หรือค่าเกม จากการพนันการแข่งขัน	65%	60%
(2)	การถ่าย ล้างอัด หรือ ขยายรูปภาพยนตร์ รวม ทั้งขายส่วนประกอบ	70%	60%

(3)	การทำกิจการคานเรือ ภู เรือ หรือซ่อมเรือ (มิใช่ ซ่อมเครื่องจักร)	70%	60%
(4)	การทำรองเท้า เครื่องหนัง แก้ว/เทียม รวมทั้งขาย ส่วนประกอบ	70%	60%
(5)	การตัด เย็บ ถัก ปักเสื้อผ้า หรือสิ่งอื่น ๆ รวมทั้งขาย ส่วนประกอบ	70%	60%
(6)	การทำ ตกแต่ง หรือ ซ่อมแซมเครื่องเรือน รวม ทั้งขายส่วนประกอบ	70%	60%
(7)	การทำกิจการโรงแรม ภัตตาคาร ปิ้งอาหารหรือ เครื่องดื่มนำจำหน่าย	70%	60%
(8)	การตัด ตัด แต่งผม หรือ ตกแต่งร่างกาย	70%	60%
(9)	การทำสบู่ แชมพู หรือ เครื่องสำอาง	70%	60%
(10)	การทำวรรณกรรม	75%	60%
(11)	การค้าเครื่องเงิน ทอง	75%	60%

	นาก เพชร พลอย หรือ อัญมณีอื่น		
(12)	การทำสถานพยาบาลที่มี เตียงรับผู้ป่วยค้างคืน (รวมการขยาย)	75%	60%
(13)	การโมหรือย่อยหิน	75%	60%
(14)	การทำป่าไม้ สวนยาง หรือ ไม้ยืนต้น	80%	60%
(15)	การขนส่ง หรือรับจ้างด้วย ยานพาหนะ	80%	60%
(16)	การทำบล็อก ทราย รับ พิมพ์ เย็บสมุด เอกสาร	80%	60%
(17)	การทำเหมืองแร่	80%	60%
(18)	การทำเครื่องดัดตาม กฎหมายภาษีเครื่องดัด	85%	60%
(19)	การทำเครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบ ซีเมนต์ หรือดินเผา	80%	60%

(20)	การทำหรือจำหน่าย กระแสไฟฟ้า	80%	60%
(21)	การทำน้ำแข็ง	80%	60%
(22)	การทำกาว แป้งเปียก และ การทำแป้งชนิดต่าง ๆ ที่มี ใช้เครื่องสำอาง	80%	60%
(23)	การทำลูกโป่ง เครื่องแก้ว เครื่องพลาสติก หรือ เครื่องยางสำเร็จรูป	80%	60%
(24)	การชักريد หรือย้อมสี	80%	60%
(25)	การขายของนอกจากที่ ระบุไว้ในข้ออื่น (พ่อค้าแม่ ค้าซื้อมาขายไป)	80%	60%
(26)	รางวัลที่เจ้าของมาได้จาก การส่งม้าเข้าแข่ง	80%	60%
(27)	การรับสินไถ่ทรัพย์สินที่ ขายฝาก หรือได้ กรรมสิทธิ์จากขายฝาก	85%	60%
(28)	การรมยาง การทำยาง แผ่น หรือยางอื่นที่มีใช้ ยางสำเร็จรูป	85%	60%

(29)	การฟอกหนัง	85%	60%
(30)	การทำน้ำตาล หรือน้ำเหลืองของน้ำตาล	85%	60%
(31)	การจับสัตว์น้ำ	85%	60%
(32)	การทำกิจการโรงเลื่อย	85%	60%
(33)	การกลั่น หรือหีบน้ำมัน	85%	60%
(34)	การให้เช่าซื้อ อสังหาริมทรัพย์ (ที่ไม่เข้า ลักษณะมาตรา 40(5))	85%	60%
(35)	การทำกิจการโรงสีข้าว	85%	60%
(36)	การทำเกษตรกรรม ประเภท ไม้ล้มลุกและ ธัญชาติ	85%	60%
(37)	การอบหรือบ่มใบยาสูบ	85%	60%
(38)	การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด รวม ทั้งการขายวัตถุดิบได้	85%	60%

(39)	การฆ่าสัตว์จำหน่าย รวม ทั้งการขายวัตถุดิบได้	85%	60%
(40)	การทำนาเกลือ	85%	60%
(41)	การขายเรือกำปั่น ระบาย เกิน 6 ตัน หรือเรือกลไฟ เกิน 5 ตัน	85%	60%
(42)	การขายที่ดินเงินผ่อนหรือ การให้เช่าซื้อที่ดิน	60%	60%
(43)	การแสดงของนักแสดง ละคร ภาพยนตร์ นัก ดนตรี นักกีฬาอาชีพ	300,000 แรก หัก 60% ส่วนเกิน 300,000 หัก 40% (รวมกันสูงสุดไม่เกิน 600,000)	คงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง (จำกัดสิทธิสูงสุด 600,000 บาท)
(44)	เงินได้ที่มีได้ระบุไว้ตั้งแต่ ข้อ (1) - ข้อ (43)	หักตามจริงเท่านั้น	หักตามจริงเท่านั้น

ยุทธศาสตร์เบื้องหลังการแก้ไขกฎหมายเพื่อจำกัดเพดานเหลือร้อยละ 60 ครั้งนี้ คือความพยายามของกรมสรรพากรในการบีบให้ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา โดยเฉพาะกลุ่มข้อ (25) พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์และผู้ประกอบการ SMEs หันมาให้ความสำคัญกับการทำบัญชีและรวบรวมเอกสารเพื่อหักค่าใช้จ่ายตามจริง¹

การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral Economics) ชี้ให้เห็นว่า นโยบายดังกล่าวทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสะกดพฤติกรรม (Nudge Theory) ที่ทรงประสิทธิภาพ เนื่องจากในสถานะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง ธุรกิจประเภทซื้อขายไป (Trading) มักมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่ระดับร้อยละ 10 ถึง 20 เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่แท้จริงอาจสูงถึงร้อยละ 80 ถึง 90¹ หากผู้ประกอบการยังคงดื้อดึงที่จะใช้การหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาในอัตราที่กฎหมายจำกัดเพดานให้เหลือเพียงร้อยละ 60 จะส่งผลให้ฐานภาษี (Taxable Income) โป่งพองเกินกว่ากำไรที่ได้รับจริงถึงสองหรือสามเท่าตัว นำไปสู่การต้องเสียภาษีเงินได้ที่เกินกว่าความสามารถในการจ่าย (Ability to Pay) อย่างไม่เป็นธรรมต่อตนเอง การปรับกฎหมาย

นี้จึงบังคับให้ผู้ประกอบการต้องเลือกระหว่างการยอมเสียภาษีเงินจริงกับการเรียนรู้วิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่สะท้อนความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ ซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่ความโปร่งใสของระบบเศรษฐกิจโดยรวม และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ¹

จุดตัดทางกฎหมายและกับดักรายการสูงสุด: ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับมาตรา 81(1)

ประเด็นข้อกฎหมายที่สร้างความเสี่ยงสูงสุดและมักเป็นต้นเหตุของการล้มละลายหรือวิกฤตทางการเงินสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพอิสระและผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาภายใต้มาตรา 40(6) และ 40(8) คือเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax - VAT) โดยมีเส้นแบ่งแห่งความเป็นและความตายทางธุรกิจอยู่ที่เกณฑ์รายรับ 1,800,000 บาทต่อปี¹

หลักการทางนิติศาสตร์และเงื่อนไขการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

โดยหลักการพื้นฐานทางกฎหมายภาษีอากร ผู้ประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักร หากมีรายรับสะสมถึงเกณฑ์ 1,800,000 บาทในรอบปีภาษีใด (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม) ผู้ประกอบการรายนั้นจะมีหน้าที่ผูกพันทางกฎหมายที่จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มูลค่าของฐานภาษีเกินกว่าเกณฑ์ดังกล่าว¹ ความน่ากลัวของการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย VAT ไม่ใช่เพียงแค่การถูกประเมินภาษีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ย้อนหลัง แต่รวมถึงบทลงโทษทางอาญาและทางแพ่งที่รุนแรงและทรมาน ผู้ฝ่าฝืนอาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ¹ และที่สร้างภาระทางการเงินหนักที่สุดคือการต้องเสียเบี้ยปรับในอัตรา 2 เท่าของจำนวนเงินภาษีที่จะต้องชำระในแต่ละเดือนภาษีนับตั้งแต่วันที่มียาได้เกินเกณฑ์ พร้อมด้วยการเรียกเก็บเงินเพิ่ม (ดอกเบี้ย) ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของยอดภาษีที่ค้างชำระ ยิ่งไปกว่านั้น กฎหมายยังลงโทษทางอ้อมด้วยการตัดสิทธิผู้ประกอบการในการนำ "ภาษีซื้อ" (Input Tax) ที่เกิดขึ้นในเดือนก่อนหน้าที่จะเข้าสู่ระบบมาหักออกจากภาษีขาย ทำให้ต้นทุนทางธุรกิจพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่อาจประเมินได้ ซึ่งบ่อยครั้งที่มูลค่าหนี้ภาษี VAT ย้อนหลังสูงเกินกว่ากำไรสะสมที่กิจการทำมาตลอดหลายปี¹

อย่างไรก็ดี ในมิติของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คงไว้ที่ร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569¹ การตัดสินใจเชิงนโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน สร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจ ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ และสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดภาระต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ และป้องกันไม่ให้เกิดภาวะชะงักงันของการใช้จ่ายใช้สอยในยามที่สภาพเศรษฐกิจยังต้องการแรงพยุง¹

การวิเคราะห์ข้อยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1) สำหรับ 40(6) และ 40(8)

เพื่อรักษาความสมดุลทางเศรษฐกิจและบรรเทาภาระของผู้บริโภค ประมวลรัษฎากร มาตรา 81(1) ได้บัญญัติข้อยกเว้นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการและบริการบางประเภท ซึ่งบทบัญญัติข้อยกเว้นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงและซ้อนทับอยู่กับการประกอบวิชาชีพอิสระตามมาตรา 40(6) และกิจการบางสาขาในมาตรา 40(8) อย่างแยกไม่ออก การวิเคราะห์ตีความกฎหมายในส่วนนี้มีความสลับซับซ้อนและต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังสูงสุด¹

1. การประกอบโรคศิลปะ (วิชาชีพแพทย์): การให้บริการรักษาพยาบาลโดยสถานพยาบาลหรือผู้ประกอบ

โรคศิลปะ ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1) ¹ ข้อพิจารณาที่เป็นประเด็นพิพาทคือ สถานะทางภาษีของ "ยาและเวชภัณฑ์" ที่สั่งจ่ายในคลินิก กรมสรรพากรได้เคยวางแนวทางคำวินิจฉัยเพื่อเป็นบรรทัดฐานไว้ว่า ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่ถูกใช้ประกอบการรักษาพยาบาล ถือเป็นส่วนควบและเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการรักษาพยาบาลที่ได้รับยกเว้น VAT อย่างเบ็ดเสร็จ ส่งผลให้แพทย์ผู้เปิดคลินิกรักษาโรคทั่วไปส่วนใหญ่ ไม่มีความจำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แม้รายรับรวมต่อปีจะทะลุเกิน 1.8 ล้านบาทไปมากเพียงใดก็ตาม ¹ อย่างไรก็ตาม หากคลินิกของแพทย์ผู้นั้นมีการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง หรือครีมบำรุงผิว ซึ่งการขายดังกล่าวสามารถแยกส่วนออกจากการให้บริการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ได้อย่างชัดเจน (เช่น ผู้ป่วยเข้ามาซื้อครีมโดยไม่ได้เข้าพบแพทย์เพื่อตรวจอาการ) รายรับจากการขายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นถือเป็นการขายสินค้าเชิงพาณิชย์ที่ไม่ได้รับยกเว้น VAT และจะต้องถูกนำมาคำนวณเพื่อคำนวณฐานรายรับ 1.8 ล้านบาททันที การวางระบบแยกบันทึกบัญชีรายรับ (Segregation of Revenue Streams) จึงเป็นเรื่องคอขาดบาดตายสำหรับสถานพยาบาล ¹

2. **วิชากฎหมาย (ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย):** บทบัญญัติมาตรา 81(1) (ณ) ให้การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ "การว่าความ" แต่นัยทางกฎหมายและการตีความของกรมสรรพากรต่อคำว่า "การว่าความ" นั้นแคบและจำกัดวงอย่างยิ่ง โดยหมายถึงเฉพาะการดำเนินกระบวนการพิจารณา งานที่ทนายความได้ทำการว่าความ หรือว่าต่างแก้คดีในชั้นศาลเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิยกเว้น VAT ¹ หากนักกฎหมายหรือทนายความให้บริการในลักษณะของการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Consultant) การให้บริการร่างสัญญาธุรกิจ หรือการให้คำแนะนำทางกฎหมายนอกกระบวนการพิจารณาของศาล การให้บริการเหล่านั้นถือเป็นการให้บริการทางวิชาชีพที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น หากทนายความอิสระหรือสำนักงานกฎหมายมีรายรับจากค่าที่ปรึกษา (ที่ไม่ใช่ค่าว่าความในศาล) สะสมเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จะเกิดหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทันที สถานการณ์เช่นนี้บีบบังคับให้นักกฎหมายต้องวางระบบแยกรายรับอย่างชัดเจนระหว่างรายได้ส่วนที่เป็นค่าว่าความ (Non-VAT) และรายได้ส่วนที่เป็นค่าที่ปรึกษา (VATable Income) เพื่อมิให้รายรับส่วนที่ต้องเสียภาษีทะลุเพดานโดยไม่รู้ตัว ¹
3. **การบัญชี (การสอบบัญชีและการทำบัญชี):** กฎหมายยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการ "สอบบัญชี" (Auditing Services) ปรึกษาและเจตนากรมสรรพากรที่ออกหลังการยกเว้นนี้คือ รัฐเป็นผู้ออกกฎหมายบังคับให้บริษัทจำกัดและนิติบุคคลต่างๆ ต้องมีการจัดทำงบการเงินและต้องให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ ดังนั้น รัฐจึงไม่ประสงค์ที่จะซ้ำเติมภาระต้นทุนให้กับภาคธุรกิจด้วยการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มซ้อนทับลงไปบนค่าบริการสอบบัญชี ¹ แต่ความย้อนแย้งในทางปฏิบัติคือ สำนักงานสอบบัญชีส่วนใหญ่มักให้บริการควบคู่ไปกับการให้บริการทำบัญชี (Bookkeeping Services) ซึ่งการให้บริการทำบัญชียังไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสำนักงานบัญชีจึงเผชิญความท้าทายทางกฎหมายในลักษณะเดียวกันกับทนายความ นั่นคือ การต้องแยกรายได้ค่าสอบบัญชีออกจากค่าทำบัญชี และต้องเผื่อระวังไม่ให้รายได้ค่าทำบัญชีทะลุเกณฑ์ 1.8 ล้านบาท ¹
4. **กิจการภายใต้มาตรา 40(8) ที่ได้รับและไม่ได้รับสิทธิยกเว้น VAT:** สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40(8) ที่ประกอบกิจการเฉพาะทางบางประเภท กฎหมายคุ้มครองให้ได้รับสิทธิยกเว้น VAT เช่น ผู้ประกอบกิจการขายพืชผลทางการเกษตร การขายสัตว์ ปุ๋ย ปลาแป้น อาหารสัตว์ ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ ตลอดจนสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และตำราเรียน รวมไปถึงการให้บริการขนส่งมวลชนในราชอาณาจักร และการให้บริการเข้าส่งหาปริมาณเพื่ออยู่อาศัย ¹ บุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพเหล่านี้สามารถมีรายรับจำนวนมหาศาลสิบล้านหรือร้อยล้านบาทได้โดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในทางกลับกัน สำหรับธุรกิจทั่วไปที่ตกอยู่ภายใต้มาตรา 40(8) ซึ่งไม่เข้าข้อยกเว้นใดๆ เช่น ร้านขายของออนไลน์ ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป หรือผู้ผลิตเนื้อหาบนแพลตฟอร์มดิจิทัล (YouTuber/Influencer) หากรายได้พุ่งสูงเกิน 1.8 ล้านบาท จะต้องเตรียมตัวเข้าสู่ระบบ VAT ทันที การเข้าสู่ระบบดังกล่าวแม้จะสร้างภาระทางเอกสาร แต่ในมุมมองเชิงกลยุทธ์ก็มีข้อได้เปรียบแฝงอยู่ กล่าวคือ ผู้ประกอบการสามารถขอคืน "ภาษีซื้อ" ที่เกิดจากการซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุน

สินค้าทางอ้อม นอกจากนี้ การอยู่ในระบบ VAT ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานลูกค้าเข้าสู่ตลาด B2B (Business-to-Business) เนื่องจากลูกค้าองค์กรต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในบริษัทตนเอง ถือเป็นการขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงขึ้น ¹

กลไกการตรวจสอบและการจัดเก็บล่วงหน้าของรัฐ: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ภ.ง.ด. 94

ระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) เป็นนวัตกรรมทางกฎหมายภาษีอากรที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์สองประการหลัก หนึ่งคือเพื่อประกันว่ารัฐบาลจะมีกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าสู่ระบบคลังอย่างสม่ำเสมอในทุกๆ เดือนโดยไม่ต้องรอให้ถึงรอบการยื่นแบบประจำปี (Cash Flow Management) และสองคือการใช้เป็นเครื่องมือติดตามและสร้างร่องรอยการทำธุรกรรม (Audit Trail) เพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีของผู้รับเงิน อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายจะมีความผันแปรและแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับลักษณะทางกฎหมายของประเภทเงินได้และสถานะบุคคลของผู้จ่ายเงิน ¹

ฐานและลักษณะของเงินได้พึงประเมิน	อัตรากำหนดหัก ณ ที่จ่าย	เงื่อนไขของผู้มีหน้าที่หักภาษีและนำส่ง
วิชาชีพอิสระ (มาตรา 40(6)) (เช่น ค่าแพทย์, ค่าวิชาชีพทนายความ)	ร้อยละ 3	บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เป็นผู้จ่ายเงินให้บุคคลธรรมดา
วิชาชีพอิสระ (มาตรา 40(6)) กรณีภาครัฐเป็นผู้จ่าย	ร้อยละ 1	รัฐบาล องค์การของรัฐบาล หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้จ่าย
การรับจ้างทำของ / การรับเหมา (มาตรา 40(7), 40(8))	ร้อยละ 3	บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เป็นผู้จ่าย
ค่าเช่าหรือประโยชน์จากการให้เช่าทรัพย์สิน (มาตรา 40(5), 40(8))	ร้อยละ 5	บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เป็นผู้จ่าย
ค่าการแสดงของนักแสดงสาธารณะ (มีภูมิลำเนาในประเทศ)	ร้อยละ 5	บริษัท นิติบุคคลอื่น หรือคณะบุคคล

ไทย)		ที่ไม่ใช่นิติบุคคล เป็นผู้จ่าย
------	--	--------------------------------

ข้อพิจารณาทางกฎหมายที่มีนัยสำคัญอย่างยิ่งคือ โดยหลักการทั่วไป บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเมื่อทำการจ่ายเงินค่าบริการวิชาชีพอิสระ หรือค่าจ้างทำของให้แก่ผู้รับเงินที่เป็นบุคคลธรรมดาด้วยกัน¹ ข้อจำกัดทางกฎหมายนี้เองที่ได้สร้างช่องโหว่ทางภาษีขนาดใหญ่ในระบบเศรษฐกิจไทย ทำให้ผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระหรือผู้ค้าออนไลน์ที่ทำธุรกรรมรับเงินสดจากลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาโดยตรง มักจะสามารถหลุดรอดจากระบบการตรวจสอบรายได้ของกรมสรรพากรไปได้หากไม่มีการสำแดงรายได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ภาครัฐพยายามผลักดันระบบ e-Payment และนโยบายที่สนับสนุนการออก e-Tax Invoice เพื่ออุดช่องโหว่ดังกล่าว¹

กลไกการยื่นแบบแสดงรายการและภาระภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94)

สถาปัตยกรรมทางกฎหมายที่สร้างความแตกต่างอย่างเด่นชัดระหว่างมนุษย์เงินเดือนทั่วไปกับผู้ประกอบวิชาชีพอิสระและนักธุรกิจ คือข้อผูกพันทางกฎหมายที่บังคับให้กลุ่มหลังต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี หรือที่รู้จักในนาม "ภ.ง.ด. 94" ผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) ถึง 40(8) ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนของปีภาษี หากรวมกันแล้วมีมูลค่าเกิน 60,000 บาทสำหรับผู้มีสถานะโสด หรือเกิน 120,000 บาทสำหรับผู้ที่มีสถานะสมรส กฎหมายบังคับให้มีหน้าที่ต้องนำเงินได้ครึ่งปีแรกดังกล่าวมาประเมินและยื่นแบบชำระภาษีล่วงหน้า ภายในช่วงเวลาที่กำหนด¹ โดยสำหรับการยื่นแบบของปีภาษี 2568 (ยื่นในปี 2568 สำหรับรายได้ครึ่งปีแรก) สามารถยื่นทางอินเทอร์เน็ตได้จนถึงประมาณต้นเดือนตุลาคม ส่วนการยื่นแบบรวมทั้งปี (ภ.ง.ด. 90) สำหรับปีภาษี 2568 จะมีกำหนดการยื่นทางอินเทอร์เน็ตไปจนถึงวันที่ 8 เมษายน 2569¹

เหตุผลทางนโยบายเศรษฐศาสตร์มหภาคและพฤติกรรมศาสตร์ที่รองรับการจัดเก็บภาษีครึ่งปี ประกอบด้วยปัจจัยหลักสองประการ ประการแรก เป็นกลไกในการบรรเทาภาระของผู้เสียภาษี หากผู้ประกอบการรอชำระภาษีเพียงครั้งเดียวตอนสิ้นปี ยอดภาษีที่คำนวณได้อาจเป็นจำนวนเงินก้อนใหญ่ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ การแบ่งชำระครึ่งปีจึงทำหน้าที่เสมือนการทยอยออมเงินเพื่อจ่ายภาษี¹ ประการที่สอง ในมุมมองของการบริหารการคลังของรัฐ กลไกนี้ช่วยลดความผันผวนของกระแสเงินสดรับของรัฐบาล และทำให้รัฐมีเงินทุนหมุนเวียนไหลเข้าสู่ระบบการคลังอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ เงินภาษีอากรที่ผู้เสียภาษีได้ชำระไปล่วงหน้าพร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 จะถูกบันทึกในระบบเพื่อใช้เป็น "เครดิตภาษี" โดยเมื่อถึงกำหนดเวลาสิ้นปี และยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 ภาษีที่คำนวณได้เบ็ดเสร็จจะถูกนำมาหักลบด้วยยอดภาษีครึ่งปีที่ได้ชำระไปแล้ว ทำให้ภาระในช่วงปลายปีลดน้อยลง¹

กฎหมายการบังคับจัดทำรายงานเงินสดรับ-จ่าย

เพื่อเป็นการรับมือและอุดช่องโหว่การหลบเลี่ยงภาษีในกลุ่มผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาที่มีได้อยู่ในระบบ VAT กรมสรรพากรได้อำนาจจากกฎหมายออกประกาศบังคับให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดทำบัญชี "รายงานแสดงรายได้และรายจ่ายประจำวัน" (รายงานเงินสดรับ-จ่าย)¹ ผู้ประกอบการต้องทำการบันทึกและลงรายการภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มิเหตุการณ์ทางบัญชีเกิดขึ้น การจัดทำบัญชีต้องจัดทำเป็นภาษาไทย และระบุข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน ความสำคัญของรายงานฉบับนี้มีนัยทางกฎหมายระดับคอขาดบาดตายสำหรับผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะ "หักค่าใช้จ่ายตามจริง" เนื่องจากหากผู้เสียภาษีไม่ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ เมื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบภาษีอากร เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจปฏิเสธการใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายตามจริงทั้งหมด และบังคับประเมินรายได้โดยพลักให้

กลับไปใช้วิธีการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาแทน ซึ่งจะส่งผลให้ฐานเงินได้สุทธิสูงขึ้นทวีคูณและนำไปสู่การเสียภาษีที่เพิ่มขึ้นมหาศาลจากฐานกำไรที่ไม่สะท้อนความเป็นจริง ¹

พลวัตและจุดคຸ່ມทุนในการปรับโครงสร้างสู่ "นิติบุคคล" (Incorporation Inflection Point)

เมื่อกิจการหรือวิชาชีพภายใต้มาตรา 40(6) และ 40(8) เจริญเติบโตและสร้างผลกำไรได้มากขึ้น ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งถูกโครงสร้างให้เป็นอัตราก้าวหน้า (Progressive Tax Rate) จะกลายสภาพเป็นกำแพงต้นทุนคงที่ที่บั่นทอนผลกำไรของกิจการ โครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดากำหนดให้เงินได้สุทธิ 0 ถึง 150,000 บาทได้รับการยกเว้นภาษี (ร้อยละ 0) และไ้ระดับขั้นบันไดขึ้นไปเป็นร้อยละ 5, 10, 15, 20, 25, 30 และไปแตะเพดานสูงสุดที่ร้อยละ 35 สำหรับเงินได้สุทธิที่เกิน 5,000,000 บาทขึ้นไป ¹

ในทางยุทธศาสตร์ ภาครัฐได้ออกแบบโครงสร้างภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ซึ่งมีนิยามตามกฎหมายภาษีคือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้รวมในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท นิติบุคคลในกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ดึงดูดใจและเอื้อต่อการแข่งขันมากกว่ารูปแบบบุคคลธรรมดาอย่างมหาศาล ¹

ฐานภาษีบุคคลธรรมดา (เงินได้สุทธิ)	อัตราภาษีบุคคลธรรมดา	ฐานภาษีนิติบุคคล SME (กำไรสุทธิทางภาษี)	อัตราภาษีนิติบุคคล SME
0-150,000 บาท	ยกเว้น (0%)	0 - 300,000 บาท	ยกเว้น (0%)
150,001-300,000 บาท	5%	300,001-3,000,000 บาท	15%
300,001-500,000 บาท	10%	3,000,001 บาทขึ้นไป	20%
500,001-750,000 บาท	15%		
750,001-1,000,000	20%		

บาท			
1,000,001-2,000,000 บาท	25%		
2,000,001-5,000,000 บาท	30%		
5,000,001 บาทขึ้นไป	35%		

การวิเคราะห์เพื่อค้นหาจุดคุ้มทุนในการแปรสภาพกิจการเป็นนิติบุคคล (Incorporation Break-even Point) อาศัยการจำลองสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ หากผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระหรือพ่อค้าออนไลน์มีศักยภาพในการทำกำไรสุทธิทางภาษี (หลังจากหักต้นทุนค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนทั้งหมดแล้ว) อยู่ที่ระดับ 1,000,000 บาทต่อปี ในรูปแบบบุคคลธรรมดา ยอดรวมภาษีที่ต้องจ่ายเบ็ดเสร็จจะตกอยู่ที่ 115,000 บาท (คำนวณแบบขั้นบันได) ในขณะที่หากดำเนินธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล SME กำไรสุทธิ 1,000,000 บาท จะได้รับสิทธิยกเว้น 300,000 บาทแรก และยอดที่เหลือ 700,000 บาท จะถูกคูณด้วยอัตราคงที่ร้อยละ 15 ทำให้ยอดรวมภาษีที่นิติบุคคลต้องชำระอยู่ที่ 105,000 บาท¹

จุดตัดทางคณิตศาสตร์ที่ภาระภาษีของนิติบุคคลเริ่มแสดงความคุ้มค่าและประหยัดกว่าบุคคลธรรมดา มักจะเริ่มต้นปรากฏผลสัมฤทธิ์เมื่อกิจการมีกำไรสุทธิเกินกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป หรือเมื่อเทียบเคียงเป็นรายได้รวม (Gross Income) แล้วแต่ละระดับที่ประมาณ 2,000,000 ถึง 3,000,000 บาท นอกเหนือจากอัตราภาษีที่ลดต่ำลงแล้ว การเปลี่ยนผ่านสู่นิติบุคคลยังให้ข้อได้เปรียบเชิงโครงสร้างอื่นๆ ได้แก่ สิทธิในการนำค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบมาหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ตามความเป็นจริง การยกระดับความน่าเชื่อถือทางธุรกิจในการเจรจาการค้าแบบ B2B และความสามารถในการกระจายหน่วยภาษี (Tax Unit Splitting) ระหว่างรายได้บุคคลธรรมดากับบริษัท ทว่า ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงต้นทุนแฝงที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาระผูกพันในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานสากล การจ้างผู้ทำบัญชีวิชาชีพ และค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ที่นิติบุคคลหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ นิติบุคคล SME ยังได้รับสิทธิประโยชน์ในการหักค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์และอาคารในอัตราเร่ง และสิทธิในการหักรายจ่ายได้ 2 เท่าสำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานอีกด้วย¹

ภูมิทัศน์ใหม่ของการลดหย่อนภาษี: การอัปเดตสิทธิประโยชน์ทางภาษี ปี 2568-2569

สำหรับผู้เสียภาษีมาตรา 40(6) และ 40(8) ที่ยังคงดำรงสถานะทางธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา การบริหารจัดการสิทธิลดหย่อนภาษีอย่างเต็มประสิทธิภาพคือเครื่องมือทางกฎหมายที่สำคัญที่สุดในการบรรเทาภาระจากฐานภาษีที่ก้าวหน้า ภูมิทัศน์ของกฎหมายภาษีอากรในปีภาษี 2568 (ซึ่งจะมีการยื่นแบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ตภายในวันที่ 8 เมษายน 2569) ได้รับการปรับปรุงและเพิ่มเติมมาตรการใหม่หลายประการที่มีนัยสำคัญ

ต่อการวางแผนภาษี ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มยุทธศาสตร์หลักได้ดังนี้¹

กลุ่มค่าลดหย่อน	รายการหลัก	วงเงินลดหย่อนสูงสุด (ต่อปี)
ส่วนตัวและครอบครัว	ค่าลดหย่อนส่วนตัว	60,000 บาท
	คู่สมรส (ไม่มีรายได้)	60,000 บาท
	ค่าอุปการะบุตร	30,000 บาท/คน (คนที่ 2 ขึ้นไปที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 หักได้ 60,000 บาท)
	ค่าอุปการะบิดามารดา (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)	30,000 บาท/คน (มีเงื่อนไขว่าบิดามารดาต้องมีรายได้ในปีภาษีนั้นไม่เกิน 30,000 บาท ดังนั้นหากมีรายได้ เช่น เงินบำนาญข้าราชการ เกินกว่าเกณฑ์ดังกล่าว จะไม่สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนได้)
	ค่าดูแลผู้พิการ / ทุพพลภาพ	60,000 บาท/คน
	ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร	ตามจริงสูงสุด 60,000 บาท
ประกันและการลงทุน	เงินสมทบประกันสังคม	ตามที่จ่ายจริงสูงสุด 10,500 บาท (อัปเดตฐานใหม่)
	เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป และ สะสมทรัพย์	100,000 บาท

	เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง	25,000 บาท (รวมประกันชีวิตทั่วไป ต้องไม่เกิน 100,000 บาท)
	เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา	15,000 บาท
	เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ	200,000 บาท (ไม่เกิน 15% ของ รายได้) (หากยังไม่ได้ใช้สิทธิประกันชีวิตทั่วไป 100,000 บาท สามารถนำมาทบรวม เพื่อซื้อประกันบำนาญสูงสุดได้ 300,000 บาท)
	กองทุน RMF, กบข., สำรองเลี้ยง ชีพ	สูงสุด 500,000 บาท (รวมกลุ่ม เกษียณทั้งหมด)
	กองทุน Thai ESG	300,000 บาท (ไม่เกิน 30% ของ รายได้)
	กองทุน Thai ESGX (รวมโอนและ ซื้อใหม่)	600,000 บาท (วงเงินพิเศษแยก เฉพาะปี 2568)
กระตุนเศรษฐกิจ/อสังหาฯ	ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย	100,000 บาท
	ค่าก่อสร้างบ้านใหม่	100,000 บาท (10,000 บาทต่อทุก ยอด 1 ล้านบาท)
	Easy E-Receipt 2.0	50,000 บาท (สินค้าทั่วไป 30k + สินค้า OTOP/วิสาหกิจชุมชน 20k)

	เที่ยวเมืองรอง (เที่ยวดี มีคืน)	30,000 บาท (นำค่าใช้จ่ายจริง x 1.5 เท่า)
พลังงานสะอาด	ค่าติดตั้งระบบ Solar Rooftop	200,000 บาท (ตามจ่ายจริง)
กลุ่มเงินบริจาคเพื่อสังคม	เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา กีฬา และโรงพยาบาลรัฐ	ลดหย่อนได้ 1 เท่าตามที่จ่ายจริง (อัปเดตเกณฑ์ใหม่ปี 2568) แต่รวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ

การอัปเดตกลุ่มสวัสดิการสังคมและการประกันภัย

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางเศรษฐกิจมหภาคซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้เสียภาษีที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (เช่น แพทย์ที่ทำงานประจำควบคู่กับคลินิก หรือผู้รับจ้างที่พ่วงสถานะลูกจ้าง) คือการที่ภาครัฐได้มีมติปรับเพิ่มเพดานฐานค่าจ้างสูงสุดในการคำนวณเงินสมทบประกันสังคมจาก 15,000 บาท เป็น 17,500 บาท¹ การปรับปรุงนี้ส่งผลให้ผู้เสียภาษีจะต้องนำส่งเงินสมทบในอัตราสูงสุดที่ 875 บาทต่อเดือน (จากเดิม 750 บาทต่อเดือน) หรือคิดเป็นยอดรวมต่อปีที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 10,500 บาท¹ นโยบายดังกล่าวไม่เพียงแต่เพิ่มเพดานการลดหย่อนภาษี แต่ยังเป็นการยกระดับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเงินสงเคราะห์การคลอดบุตรที่ปรับเพิ่มเป็น 26,250 บาทต่อครั้ง เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือว่างงานสูงสุด 8,750 บาทต่อเดือน และที่สำคัญที่สุดคือฐานการคำนวณเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 6,125 บาทต่อเดือนในระยะยาว¹ นอกจากนี้ ในด้านประกันภัย รัฐยังเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ได้สูงสุด 5 คน ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารกระแสเงินสดส่วนบุคคล¹

ประเด็นที่มักสร้างความสับสนและเป็นจุดแข็งในการวางแผนภาษีคือการจัดการโครงสร้างประกันชีวิตแบบบำนาญ (Pension Insurance) กฎหมายระบุว่าเบี้ยประกันบำนาญสามารถลดหย่อนได้ 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท อย่างไรก็ตาม เคล็ดลับที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในการวางแผนคือ กฎหมายอนุญาตให้ผู้เสียภาษีนำโควตาการหักลดหย่อนประกันชีวิตแบบทั่วไป 100,000 บาท (ในกรณีที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้ไม่เต็มจำนวน) มาพ่วงทบกับโควตาประกันบำนาญ ทำให้เพดานการลดหย่อนสำหรับประกันบำนาญสามารถขยายขอบเขตขึ้นไปได้สูงสุดถึง 300,000 บาท¹⁰ นวัตกรรมทางกฎหมายนี้ช่วยให้กลุ่มผู้มีรายได้สูงสามารถจัดสรรเงินทุนเพื่อรองรับวัยเกษียณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นวัตกรรมลดหย่อนภาษีด้านการลงทุน: Thai ESG, Thai ESGX และ TISA

ภูมิทัศน์ด้านเครื่องมือการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีได้รับการยกเครื่องครั้งใหญ่เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดทุนไทยและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม รัฐบาลได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์สำหรับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ซึ่งเน้นลงทุนในสินทรัพย์สีเขียวของไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยอนุญาตให้

ผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี และกำหนดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไว้อย่างน้อย 5 ปี (นับแบบวันชนวัน) ¹

หมายเหตุ: กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ได้สิ้นสุดระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไปแล้วตั้งแต่สิ้นปี 2567 ดังนั้นในการวางแผนภาษีปี 2568 เป็นต้นไป จะไม่สามารถนำยอดซื้อ SSF ใหม่มาลดหย่อนได้อีก ³

ปรากฏการณ์ใหม่ที่เป็นนวัตกรรมทางการเงินแห่งปีภาษี 2568 คือการเปิดตัวกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หรือ "Thai ESGX" ¹ กฎหมายได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เดิม ที่ครบกำหนดการถือครองตามเงื่อนไขแล้ว สามารถทำการโอนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก LTF มาเข้ากองทุน Thai ESGX เพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้ สำหรับปีภาษี 2568 ผู้ลงทุนสามารถนำยอดเงินที่โอนมาจาก LTF ไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท (ส่วนในปีภาษี 2569 - 2572 สามารถทยอยใช้สิทธิลดหย่อนได้จากก่อนเดิมปีละไม่เกิน 50,000 บาท) ¹

ความน่าสนใจเชิงคณิตศาสตร์ภาษีคือ สิทธิประโยชน์จาก Thai ESGX ส่วนนี้ เป็นวงเงินที่แยกขาดออกจากกองทุน Thai ESG แบบปกติและไม่ถูกนำไปนับรวมในเพดาน 500,000 บาทของกลุ่มเกษียณ ¹ หากผู้เสียภาษีทำการโอนเงินจาก LTF เดิมมาสู่ Thai ESGX ในวงเงินสูงสุด 300,000 บาท ควบคู่ไปกับการใส่เงินลงทุนใหม่ (New Money) ซื้อมาก่อน Thai ESGX หรือ Thai ESG อีก 300,000 บาท ผู้เสียภาษียาวนั้นจะสามารถสร้างเกราะป้องกันภาษีจากการลงทุนกลุ่ม ESG ได้สูงสุดรวมกันถึง 600,000 บาทในปีภาษี 2568 ¹

นอกจากนี้ ในทิศทางของอนาคตอันใกล้สำหรับปี 2569 รัฐบาลเตรียมประกาศใช้โครงสร้างการลงทุนรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า TISA (Thailand Individual Saving Account) ซึ่งเป็นบัญชีเพื่อการออมและการลงทุนในหุ้นไทยโดยตรง นวัตกรรมนี้อนุญาตให้เปิดบัญชีได้ 1 บัญชีต่อคน โดยให้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 800,000 บาท พร้อมสิทธิยกเว้นภาษีเงินปันผลและภาษีกำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain Tax) ¹ อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้ที่มียอดได้เกินกว่า 1,500,000 บาทต่อปี จะสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เพียง 0.7 เท่าของเงินลงทุนจริง (เช่น ลงทุน 100,000 บาท หักลดหย่อนได้ 70,000 บาท) และต้องถือครองหน่วยลงทุนไปจนกว่าจะเกษียณอายุ (55 ปีบริบูรณ์) ¹

กลุ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น: Easy E-Receipt 2.0 และ เทียวดี มีคีน

เพื่อเป็นการกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศและเร่งรัดให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐได้ประกาศใช้มาตรการ "Easy E-Receipt 2.0" ซึ่งมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 โครงการนี้อนุญาตให้ผู้เสียภาษีนำรายจ่ายมาหักลดหย่อนได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท โครงสร้างของมาตรการนี้แบ่งวงเงินออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน: วงเงินส่วนที่ 1 (ไม่เกิน 30,000 บาท): สำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการทั่วไปจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียน VAT (ต้องได้ e-Tax Invoice แบบเต็มรูป) หรือผู้ประกอบการที่ไม่จด VAT (ต้องได้ e-Receipt) ¹ วงเงินส่วนที่ 2 (ไม่เกิน 20,000 บาท): จำเป็นต้องมียอดใช้จ่ายในกลุ่มสินค้า OTOP หรือสินค้าและบริการจากวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคมเท่านั้น จึงจะสามารถปลดล็อกวงเงินส่วนที่สองนี้ได้ ¹

ในส่วนของการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รัฐบาลได้รื้อฟื้นมาตรการ "เทียวดี มีคีน" ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2568 เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรอง 55 จังหวัด ¹ โครงการนี้เสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์แบบตัวคูณ (Multiplier) โดยอนุญาตให้ผู้เสียภาษีนำค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเมืองรอง มาคำนวณหักลดหย่อนได้ในอัตรา 1.5 เท่าของค่าใช้จ่ายจริง แต่เมื่อคำนวณแล้วยอดรวมสิทธิ

ลดหย่อนต้องไม่เกินเพดาน 30,000 บาท¹

สถาปัตยกรรมทางภาษีเพื่อความยั่งยืน: พระราชกฤษฎีกา Solar Rooftop (ฉบับที่ 805)

ในบริบทของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) รัฐบาลได้ตรา "พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 805) พ.ศ. 2569" เพื่อส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)¹ มาตรการนี้มอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ทรงพลังให้กับบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบ้านพักอาศัย โดยอนุญาตให้นำค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์และค่าติดตั้งระบบ Solar Rooftop มาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยมีเพดานสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2569 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571)¹

การบังคับใช้กฎหมายนี้มีความรัดกุมอย่างยิ่ง ผู้เสียภาษีสามารถใช้สิทธิได้เพียง 1 ครั้งและไม่เกิน 1 ระบบตลอดระยะเวลาโครงการ และต้องใช้สิทธิในภาษีที่มีการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (On-Grid) สำเร็จ¹ เงื่อนไขทางเทคนิคและการตรวจสอบเอกสารที่สำคัญมาก ได้แก่:

1. มาตรฐานอุปกรณ์: อุปกรณ์เครื่องจักรและโซลาร์เซลล์ต้องเป็นอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงที่ได้รับ "ฉลากเบอร์ 5 ระดับ 5 ดาว" จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (DEDE) หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) เท่านั้น¹
2. หลักฐานเอกสาร: ต้องมี "ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูป" (e-Tax Invoice) จากผู้จำหน่ายหรือรับเหมาติดตั้ง¹
3. เงื่อนไข "ชื่อเอกภาพ" (Single Identity Matching): ข้อมูลชื่อบน e-Tax Invoice, ชื่อเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้า (MEA/PEA), ชื่อผู้ยื่นขออนุญาตขนานไฟ และชื่อผู้ยื่นขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี จะต้องตรงกันทั้งหมด หากมีความคลาดเคลื่อน จะสูญเสียสิทธิในการลดหย่อน 200,000 บาททันที¹

การบูรณาการระบบฐานข้อมูล การบังคับใช้ e-Donation และการจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้า

วิวัฒนาการที่ส่งผลกระทบเชิงระบบต่อการบริหารภาษีในระยะยาว คือการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาค กรมสรรพากรได้วางบรรทัดฐานใหม่ที่คาดว่าจะบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2569 โดยกำหนดให้บุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีจากการบริจาค จะต้องดำเนินการบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากรเท่านั้น¹ นโยบายกฎหมายคือ กรมสรรพากรจะไม่ยอมรับใบอนุโมทนาบัตรหรือใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษเป็นหลักฐานในการขอคืนภาษีอีกต่อไป นอกจากนี้ ตั้งแต่ปีภาษี 2568 เป็นต้นไป สิทธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีสำหรับการบริจาคเพื่อการศึกษาและกีฬา ได้ถูกปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เคยให้สิทธิหักได้ 2 เท่า ลดลงเหลือ 1 เท่าของเงินบริจาคจริง โดยยังคงเพดานสูงสุดไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ² การกำกับเพดาน 10% และลดตัวคูณสิทธิประโยชน์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐ และป้องกันพฤติกรรมการบริจาคเพื่อจงใจลดฐานภาษีจนเกินโครงสร้างความสามารถในการจ่ายที่แท้จริง¹⁶

นอกจากนี้ ในมิติของกฎหมายศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มที่ส่งผลต่อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ตามมาตรา 40(8) คือการยกเลิกการยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าราคาต่ำกว่า 1,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป¹ กรมศุลกากรจะจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอากรขาเข้าครอบคลุมสินค้าทุกรายการตั้งแต่ว่าบาทแรกก็นำเข้าจาก

ต่างประเทศ นโยบายนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการและผู้ผลิตในประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนสินค้าให้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ประเภทพรีออเดอร์ ที่เคยอาศัยช่องโหว่นี้ ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ถึง 30 ทำให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ต้องเร่งปรับโครงสร้างราคาและระบบบัญชีของตนเองเพื่อรักษาอัตรากำไร¹

บทสรุปและยุทธศาสตร์การปรับตัวในสภาพการณ์ภาษียุคใหม่

โครงสร้างทางกฎหมายของประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ประเภทที่ 6 (การประกอบวิชาชีพอิสระ) และประเภทที่ 8 (ธุรกิจ การพาณิชย์ และการอื่นใด) ถือเป็นภาพสะท้อนของสภาพการณ์ทางนิติศาสตร์ภาษีอากรที่มีพลวัตและความซับซ้อนสูงสุดในระบบเศรษฐกิจไทย¹ ในระดับจุลภาค ผู้เสียภาษีในกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการตีความและจัดประเภทเงินได้ การตัดสินใจเลือกระหว่างการหักค่าใช้จ่ายเหมาและการรวบรวมเอกสารหักตามจริง ตลอดจนการบริหารจัดการกับดักทางกฎหมายที่มีบทลงโทษรุนแรงอย่างภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และการปรับตัวให้ทันการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาที่ลดเพดานค่าใช้จ่ายเหมาของ 40(8) เหลือเพียงร้อยละ 60¹

ในระดับเศรษฐศาสตร์มหภาค รัฐบาลและกรมสรรพากรได้พัฒนากลไกการควบคุมที่แยบยลและประสานกันเป็นเครือข่ายอย่างเป็นระบบ เครื่องมือเหล่านี้เริ่มตั้งแต่การบังคับหักภาษี ณ ที่จ่าย การยื่นแบบแสดงรายการครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) การบังคับจัดทำรายงานเงินสตรับ-จ่าย การยกเลิกใบเสร็จกระดาษด้วยระบบ e-Donation ควบคู่ไปกับการควบคุมเพดานเงินบริจาคร้อยละ 10¹ การลดอัตราหักเหมาของมาตรา 40(8) และการส่งเสริมการใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าง Easy E-Receipt และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง Solar Rooftop¹ พลวัตทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นเพียงการอำนวยความสะดวก แต่มีเป้าหมายเชิงโครงสร้างเพื่อบีบคั้นให้กระแสเงินสดในภาคเศรษฐกิจเงินกระบอบ ต้องก้าวเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของรัฐผ่านรอยเท้าทางดิจิทัล (Digital Footprint) อย่างสมบูรณ์¹

ท้ายที่สุด การพึ่งพาเพียงสิทธิลดหย่อนภาษีรายปี-ไม่ว่าจะเป็นการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่กองทุน Thai ESGX ที่ให้วงเงินเพิ่มพิเศษถึง 600,000 บาท การบริหารโควตาเงินบริจาครูปแบบใหม่ภายใต้กฎเกณฑ์เพดาน 10% การประยุกต์ใช้ข้อต่อรองของประกันบำนาญร่วมกับประกันชีวิตทั่วไป การวางแผนกับบัญชี TISA รูปแบบใหม่ หรือการใช้สิทธิประโยชน์จากการติดตั้ง Solar Rooftop 200,000 บาท-ถือเป็นเพียงยุทธวิธีบรรเทาภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในระยะสั้นและระยะกลางเท่านั้น¹ สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระ (40(6)) และนักธุรกิจออนไลน์ (40(8)) ที่ประสบความสำเร็จในการขยายกิจการจนสร้างผลกำไรสุทธิทางภาษีทะลุระดับ 1,000,000 บาทต่อปี จุดบรรจบปลายทางทางเศรษฐศาสตร์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือการต้องก้าวข้ามอัตราภาษีก้าวหน้า (Progressive Tax) ที่ทำลายผลกำไร ไปสู่การแปลงสภาพกิจการเป็นนิติบุคคล (SME Incorporation) เพื่อแสวงหาเสถียรภาพทางบัญชี ได้รับความคุ้มครองจากอัตราภาษีที่คงที่ร้อยละ 15 ถึง 20 และสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางภาษีที่แข็งแกร่งรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของอาณาจักรธุรกิจ เศรษฐกิจยุคดิจิทัลต่อไป¹

ผลงานที่อ้างอิง

1. อัปเดตข้อมูลภาษีบุคคลธรรมดา 40(6) และ 8.pdf
2. ยื่นภาษีปี 2568 ลดหย่อนบริจาคการศึกษาเหลือแค่ 1 เท่า จริงหรือไม่? : เช็กข่าวชัด - Sanook.com, เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 23, 2026 <https://www.sanook.com/news/9876358/>
3. อัปเดต! กองทุนลดหย่อนภาษี 2568 และมาตรการต่ออายุกองทุน SSF - smemove, เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 23, 2026 <https://smemove.com/blog/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97>

[%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5-2568/](#)

4. Q&A: Thai ESGX - Krungsri Asset Management, เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 23, 2026
<https://www.krungsriasset.com/EN/news/news-notice/QA-THAIESGX/>
5. คำนวณ Easy E-Receipt 2.0 (ปี 2568) - iTAX pedia, เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 23, 2026
<https://www.itax.in.th/pedia/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-easy-e-receipt-2-0-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2568/>
6. สรุปสิทธิลดหย่อนภาษี 2568 ใช้อะไรได้บ้าง เช็กก่อนยื่นจริง! - FWD, เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 23, 2026
<https://www.fwd.co.th/th/article/wealth/personal-income-tax-deduction/>
7. สรุปรายการลดหย่อนภาษี 2568 มีอะไรบ้าง? ยื่นได้ถึงวันไหน?, เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 23, 2026
<https://krungthai.com/th/financial-partner/learn-financial/1220>
8. Update !! สรุปลดหย่อนภาษี ปี 2568 สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91 | สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี, เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 23, 2026
<https://www.rd.go.th/region/04/saraburi/85/7477.html>
9. สายมูห้ามพลาด เงินบริจาคแบบไหน ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า - เมืองไทยประกันชีวิต, เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 23, 2026
<https://www.muangthai.co.th/th/article/tax/tax-deductible-donations>
10. ประกันลดหย่อนภาษี 2568 ได้ทั้งความคุ้มครองและลดหย่อนภาษีลดหย่อนภาษี - ช้อประกันออนไลน์, เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 23, 2026
<https://online.prudential.co.th/blog/tax-deduction-insurance>
11. สรุปทุกประเด็น รายการลดหย่อนภาษี 2568 มีอะไรบ้าง ? - Prudential, เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 23, 2026
<https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/article/tips-to-reduce-personal-income-tax/>
12. Thailand | Global Mobility Tax | Maximize tax deductions with Thai ESG, ESGX & other long-term investments by June 30, 2025 - Vialto Partners, เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 23, 2026
<https://vialtopartners.com/regional-alerts/thailand-global-mobility-tax-maximize-tax-deductions-with-thai-esg-esgx-and-other-long-term-investments-by-june-30-2025>
13. Thai ESGX Fund tax measures approved - HLB Thailand, เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 23, 2026
<https://www.hlbthai.com/thai-esgx-fund-tax-measures-approved/>
14. อัปเดตสิทธิลดหย่อนภาษี 2568 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 23, 2026
<https://www.set.or.th/th/education-research/education/happymoney/knowledge/article/137-tsi-update-thailand-tax-deduction-2568>
15. สรุปมาตรการลดหย่อนภาษีปี 2568 เช็กให้ครบก่อนยื่นภาษีปี 2569 - AEON, เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 23, 2026
<https://www.aeon.co.th/aeon/tips-tricks/tax-deduction-2025-before-filing-2026>
16. บริจาคลดหย่อนภาษี - วางแผนให้ดี ได้ทั้งบุญและสิทธิ - SOS Children's Villages Thailand, เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 23, 2026
<https://www.sosthailand.org/blogs/donate-tax-deduction>
17. กรมสรรพากร เผยยื่นภาษีปี 68 ลดหย่อนบริจาคการศึกษาเหลือแค่ 1 เท่า - Sondhi Talk, เข้าถึง

เมื่อ มีนาคม 23, 2026 <https://sondhitalk.com/detail/9690000021137>
18. เงินบริจาคลดหย่อนภาษี 2568 มีอะไรบ้าง? - FlowAccount.com, เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 23,
2026 <https://flowaccount.com/blog/tax-deductible-donations/>